

1501025-83.2022.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2201088/2022 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 26336452 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2201088 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2201088/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501025-83.2022.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501025-83.2022.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2201088/2022 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM, 26336452 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2201088 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2201088/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO GOMES DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

MÁRCIO GOMES DE SOUZA, vulgo "Marcinho", já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 25 de julho de 2022, por volta das 10:30 horas, na Rua Edson Lúcio Patelli, nº 100, Vila Santa Luzia, neste Município e Comarca de Mogi Mirim, agindo em conjunto com o adolescente

Adrian Bebem de Souza, trazia consigo, para fins de tráfico e nas imediações de estabelecimento de ensino, entidade recreativa e de reinserção social, 31 (trinta e uma) porções de cocaína e 42 (quarenta e duas) porções de cocaína na forma de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, Guardas Municipais que realizavam patrulhamento preventivo de rotina tiveram a atenção despertada pelo comportamento suspeito do réu e do adolescente (que não apenas estavam em local deveras conhecido como ponto de tráfico de drogas da Comarca, mas também se puseram a caminhar em sentidos opostos tão logo avistaram a viatura). Decidiram abordá-los e, feita a detenção, encontraram com o acusado 42 (quarenta e duas) pedras de crack e R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro. Com o adolescente encontraram R\$ 20,00 (vinte reais); no local onde ele dispensara algo momentos antes da abordagem, porém, tais agentes públicos apreenderam 31 (trinta e uma) porções de cocaína.

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/117 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente, com o extrato de antecedentes criminais e com o Relatório da Autoridade Policial.

O acusado foi então regularmente notificado e apresentou resposta escrita, na forma do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 175, 191 e 195/196). Recebida a denúncia, seguiu-se a citação (fls. 204/205 e 232).

Na audiência atermada a fls. 236/237, interrogou-se o réu e ouviram-se 02 (duas) testemunhas. Quando dos debates, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia; a I. Defensora nomeada postulou a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para aquela infração menos grave prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a exclusão da causa de aumento inscrita no artigo 40 da Lei de Tóxicos, a adoção do regime aberto e o apelo em liberdade.

Relatados, D E C I D O.

Cuida-se de tráfico de drogas (perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino e entidades recreativas e de reinserção social, e na companhia de adolescente), delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Enquanto a materialidade descende da prova consubstanciada no auto de exibição e apreensão e nos laudos periciais encartados a fls. 10, 161/163, 164/171 e 172/174, a autoria restou suficientemente demonstrada em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas de forma segura e coesa, sem dúvidas ou contradições capazes de recomendar algum descrédito.

Como se infere do incluso auto de prisão em flagrante, Guardas Municipais que realizavam patrulhamento preventivo de rotina tiveram a atenção despertada pelo comportamento suspeito do réu e do adolescente (que não apenas estavam em local deveras conhecido como ponto de tráfico de drogas da Comarca, mas também se puseram a caminhar em sentidos opostos tão logo avistaram a viatura). Decidiram abordá-los e, feita a detenção, encontraram com o acusado 42 (quarenta e duas) pedras de crack e R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro. Com o adolescente encontraram R\$ 20,00 (vinte reais); no local onde ele dispensara algo momentos antes da abordagem, porém, tais agentes públicos apreenderam 31 (trinta e uma) porções de cocaína.

Dir-se-á não ter validade a referida prova, porquanto produzida na fase

inquisitorial, onde não se atenta para os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se deslembre, entretanto, da sua renovação em Juízo, advindo daí inquestionável credibilidade.

Quando ouvidos durante a instrução criminal, os Guardas Municipais Willian Silvério Andrade da Silva e Davi Vieira da Silva ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dados ao Delegado de Polícia que presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante; reafirmaram não apenas a presença do réu ao lado do adolescente em local deveras conhecido como ponto de tráfico e a visualização do exato momento em que ambos se puseram a caminhar em sentidos opostos tão logo notaram a aproximação policial, mas também, e principalmente, a abordagem e a apreensão das porções de crack, cocaína e dinheiro em circunstâncias hábeis a indicar a posse por ambos.

E a despeito do entendimento comumente esposado em casos deste jaez, não há como inquirir a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais (raciocínio extensível aos membros das Guardas Municipais), mormente quando ausente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial (ou Guarda Municipal) não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 – SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL – Depoimento de Policial – Validade – Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas – Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Djalma Lofrano – 22.06.95).

PROVA CRIMINAL – Hipótese de tóxico – Depoimento prestado por policial –

Admissibilidade - Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente - Condenação mantida. O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a Juízo para perseguir pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes (Apelação Criminal n. 159.299-3 - Botucatu - Relator: Djalma Lofrano - 18.08.94).

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95).

Aliás, "seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito" (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11a Câmara - Relator: Xavier de Aquino).

A negativa expendida pelo acusado por ocasião do interrogatório, então, restou absolutamente isolada e, por isso mesmo, sem a mais vaga e remota aptidão para infirmar os elementos deveras sólidos produzidos em seu desfavor.

Deveras, o acusado se limitou a negar a posse de tantas e quantas substâncias entorpecentes sem, contudo, arrolar testemunhas ou produzir quaisquer outras provas capazes de incutir alguma dúvida sobre a lisura da ação dos Guardas Municipais.

E que não nos percamos em idiossincrasias, mas não bastasse aviltar o bom senso se confira maior valor à palavra de criminoso habitual em detrimento daquela de agentes públicos, no caso em tela o réu nem sequer apresentou qualquer fato concreto, mínimo que seja, capaz de por em dúvida os relatos dos Guardas Municipais.

Memento: não bastasse ser pouco crível que agentes públicos se dispusessem a urdir plano sórdido e empregar numerosas porções de crack, cocaína e dinheiro para incriminar falsamente pessoa honesta, proba e trabalhadora, o emprego deveras modesto indicado pelo réu nem sequer parece apto para proporcionar renda suficiente para o consumo de álcool e drogas durante a noite inteira, com sobras passíveis de apreensão...

E fixada a posse pelo réu da substância entorpecente apreendida, nem se faz necessária maior digressão para afastar a subsunção de sua conduta à regra do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Ao local da abordagem (o mais notório ponto de tráfico de drogas da Comarca), somam-se não apenas o comportamento suspeito por ele adotado (o réu e o adolescente se afastaram e se puseram a caminhar em sentidos opostos tão logo avistaram a viatura policial), mas também a quantidade de droga (42 porções de crack), a forma de acondicionamento (porções individualizadas e embaladas de forma propícia ao comércio), a existência de dinheiro (sem origem lícita comprovada e em quantidade deveras compatível com o comércio espúrio que praticava) e, finalmente, a existência de outra ação penal em andamento pela prática da mesma infração penal na mesma região...

Não se deslembre, outrossim, que o réu jamais postulou a instauração de incidente capaz de demonstrar (eventual) dependência toxicológica, nem arrolou quaisquer testemunhas que pudessem confirmar o consumo (frequente ou eventual) de substâncias entorpecentes e, com isso, conferir mínima verossimilhança à versão por ele

apresentada.

É o quanto basta para se inferir a ocorrência do crime descrito na denúncia.

Embora possível, o acusado não comprovou a origem lícita dos valores encontrados consigo. Daí concluir tratar-se mesmo de proveito auferido com o tráfico de entorpecentes e, por isso mesmo, a pertinência do perdimento. Para VICENTE GRECO FILHO, outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá o acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes. Algo intuitivo, aliás, porque a ressabida inexistência de registros formais acerca da origem de numerário e bens em casos deste jaez torna absolutamente impossível carrear à acusação a prova de tal ilicitude.

Confira-se ainda, porque relevante, o ensinamento de PAULO JOSÉ DA COSTA JR., para quem a lei penal previu o confisco dos instrumenta sceleris (art. 91, I) e dos producta sceleris (n. II, b)... Instrumentos do rime são os utensílios que se prestam ao seu cometimento. Confisco é a perda de vens do particular em favor do Estado. Nem todos os instrumentos poderão ser confiscados, mas somente aqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção configurem um ilícito... Produtos do crime são as coisas obtidas diretamente com a infração (res furtiva), mediante operação subsequente (jóia fabricada com o ouro furtado), criadas pelo crime (moeda falsa), ou adquiridas com a alienação dos objetos furtados. Apreendidos os instrumentos e o produto do crime, serão destruídos (CPP, art. 124), leiloados (CPP, arts. 122 e 123), ou recolhidos a museu (CPP, art 124)... Os instrumentos apreendidos pela autoridade policial, desde que relacionados com o crime, não poderão ser restituídos a seus titulares enquanto interessarem ao processo e durante toda a sua tramitação (CPP, arts. 6º e 118). A apreensão antecede o confisco. É pressuposto deste. Destaquei.

MÁRCIO GOMES DE SOUZA, então, praticou fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.

Em atenção ao preceito contido no artigo 59 do Código Penal, cumpre notar a existência de múltiplos antecedentes criminais (fls. 130/136 e 137/160). Tal dado denota má conduta social, personalidade voltada para o crime e indiferença para com a Lei Penal. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena base acima do mínimo legal, sob pena de se dispensar a tal acusado tratamento idêntico àquele merecido por condenados primários, sem quaisquer tismes em sua vida pregressa. Fixo-a, portanto, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O primeiro documento acima referido indica ainda a reincidência, circunstância agravante a teor do que dispõe o artigo 61, I, do Código Penal. Daí novo acréscimo, à razão de 1/6, para perfazer 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Nem se diga sobre eventual bis in idem, pois os antecedentes considerados para aferição da conduta social e personalidade do réu são diversos daquele capaz de fazer incidir a reincidência:

“Inocorre bis in idem na dupla majoração da pena pelos maus antecedentes e reincidência na hipótese em que o réu ostenta mais de uma condenação definitiva anterior” (TACRIM-SP – Ap – Rel. Fernando Miranda – j. 07.05.1998 – RJTAcrim 39/251).

“Somente ocorre bis in idem na fixação da pena, pela majoração em razão de maus antecedentes e reincidência, quando o acusado possuir apenas uma condenação anterior capaz de gerar aumento a título de circunstância judicial e, depois, pela agravante genérica, o que não há quando há duas ou mais condenações pretéritas, permitindo-se, nestas hipóteses a dupla exasperação” (TACRIM – SP – Ap – Rel. René

Nunes - j. 12.02.1998 - RJTAcrim 37/159).

Não há circunstâncias atenuantes.

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que tráfico foi cometido não apenas nas imediações de estabelecimento de ensino (Escola Estadual São Judas Tadeu) e de entidade de reinserção social (Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Região Norte) consoante o croqui constante da denúncia e laudo acostado a fls. 164/171, mas também na companhia de adolescente (os Guardas Municipais afirmaram que ambos estavam juntos e, afastada a remota hipótese de concorrentes exercerem o tráfico lado a lado, é porque de fato atuavam em conjunto), advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06. Faz-se, então, derradeiro acréscimo, à razão de 1/3 (um terço), de modo a alcançar 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Não há causas gerais ou especiais de diminuição de pena (à vista dos relevantes antecedentes criminais e, sobretudo, da reincidência, não é caso de se dar vigência àquela redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Torno definitiva a pena privativa de liberdade, dessarte, em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 1.037 (mil e trinta e sete) dias multa, resultado da previsão legal mínima modificada, na mesma proporção, pelos acréscimos oriundos das circunstâncias judiciais desfavoráveis (múltiplos antecedentes criminais), pela agravante (reincidência) e pelas causas de aumento de pena (crime perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino e de entidade reinserção social, bem como na companhia de adolescente). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO MÁRCIO GOMES DE SOUZA, vulgo Marcinho, já qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, bem como no pagamento de 1.037 (mil e trinta e sete) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 61, I, do Código Penal. Sem prejuízo e, com fundamento nos artigos 60 e 63 do primeiro diploma legal acima referido DECRETO o perdimento em favor da União (SENAD) dos valores apreendidos com o acusado.

Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime perpetrado pelo réu é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem

atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 – São José do Rio Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Salles Abreu – 04/10/2011).

E ainda:

PENA – Restritivas de direitos – Tráfico de entorpecentes – Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) – Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 – Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 17/08/2006).

PENA – Restritivas de direitos – Réu condenado por tráfico de entorpecentes – Substituição da reprimenda privativa de liberdade – Inadmissibilidade – Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 – São Paulo – 9ª Câmara Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 27/09/2006).

Aqui, ademais, o acusado ostenta variegados antecedentes criminais e, mais que isso, é reincidente.

Não tem direito, por isso mesmo, à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

E cuidando-se de crime equiparado àqueles ditos “hediondos” (perpetrado por reincidente), o regime inicial de cumprimento de pena há de ser o fechado.

Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade (HC nº 867.918-3/3 – Araraquara – 5ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Sérgio Rui – 06/10/2005 – V.U.; HC nº 517.60/0-00 – São Paulo – 13ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Lopes da Silva – 09/06/2005 – V.U.). É que o acusado não apenas ostenta múltiplas condenações, mas também, e principalmente, é reincidente. E se a despeito de inquéritos, processos, condenações e prisões anteriores insiste em delinquir, não há como refugir à absoluta ineficácia dissuasória das sanções anteriores e à estrita necessidade da custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça. Recomende-se, pois, o acusado na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a expedição de novo mandado de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendido, os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e à SENAD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03). Arbitro a honorária da I. Advogada nomeada no valor máximo da tabela respectiva; oportunamente, expeça-se certidão.

P.R.I.C. Mogi Mirim, 27 de outubro de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA